



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 8 DEL 12/01/2026	OGGETTO: Interventi di pavimentazione delle strade comunali, manutenzione straordinaria di fogne e chiusini - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO.
Registro Generale N. 13 DEL 12/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B901540D78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che il Comune di Avella è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;
- che sul territorio comunale sono necessari interventi di pavimentazione delle strade comunali, manutenzione straordinaria di fogne e chiusini;
- che con Determina n. 408/2025 rg. 639 del 11.11.2025, si è proceduto ad affidare i lavori di cui sopra, all'operatore economico "GA.NI S.A.S. DI GAGLIONE PELLEGRINO" P.IVA e CF: 03200030645 con sede legale Via Carmignano, 68 - Avella (AV), per un importo complessivo di € 25.607,80 di cui € 20.990,00 per imponibile oltre € 4.617,80 per IVA al 22%;
- che con Determina n. rg 681/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n. 5 del 26.11.2025, acquisita al prot. n. 13155 del 26.11.2025, dell'importo pari ad € 12.200,00 di cui € 10.000,00 per imponibile ed € 2.200,00 per iva, emessa dall'operatore "GA.NI S.A.S. DI GAGLIONE PELLEGRINO" P.IVA e CF: 03200030645 con sede legale Via Carmignano, 68 - Avella (AV), quale acconto per gli interventi di pavimentazione delle strade comunali, manutenzione straordinaria di fogne e chiusini;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti con professionalità e diligenza;

VISTA la fattura n. 1 del 09.01.2026, acquisita al prot. n. 318 del 09.01.2026, dell'importo pari ad € 13.407,80 di cui € 10.990,00 per imponibile ed € 2.417,80 per iva, emessa dall'operatore "GA.NI S.A.S. DI GAGLIONE PELLEGRINO" P.IVA e CF: 03200030645 con sede legale Via Carmignano, 68 - Avella (AV), quale saldo per i lavori di cui sopra;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRECISATO che il CIG Codice Identificativo di Gara per l'affidamento in oggetto è **B901540D78**;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. INPS_47947086;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

RITENUTO che è stato assunto idoneo impegno di spesa al Capitolo 977.1 del Bilancio Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 1 del 09.01.2026, acquisita al prot. n. 318 del 09.01.2026, dell'importo pari ad € 13.407,80 di cui € 10.990,00 per imponibile ed € 2.417,80 per iva, emessa dall'operatore "GA.NI S.A.S. DI GAGLIONE PELLEGRINO" P.IVA e CF: 03200030645 con sede legale Via Carmignano, 68 - Avella (AV), quale saldo per i lavori di cui sopra;
- 2. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025 gestione R.R.

Capitolo: 977.1 – impegno 894/2025

Importo totale: € 25.607,80

- 3. DI DARE ATTO** che:

- Il CIG in oggetto è: **B901540D78**;

- 4. DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

- 5. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Interventi di pavimentazione delle strade comunali, manutenzione straordinaria di fogne e chiusini - DETERMINA AFFIDAMENTO
CIG: B901540D78 **CUP:**
Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.002	10.5	977.1		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
894	€ 13.407,80	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GA.NI SAS DI GAGLIONE PELLEGRINO - **Progressivo Fornitore:** 5215
Codice Fiscale: 03200030645 **P.Iva:** 03200030645

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
18	13.407,80	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

GA.NI SAS DI GAGLIONE PELLEGRINO

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 22, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 13 del 12/01/2026;

Oggetto: Interventi di pavimentazione delle strade comunali, manutenzione straordinaria di fogne e chiusini -
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella